

GEN-A1-ESPECIAL-05

Documento doctrinal estructurado para el temario A1. Fuente normativa local: fuentes_normativas.

GEN - La eficacia temporal de las normas

Artículo 1. Eficacia temporal de las normas y sucesión normativa

La eficacia temporal de las normas es la forma en que se determina el periodo durante el cual una ley despliega efectos, y en qué condiciones esos efectos pueden mantenerse o desplazarse cuando aparece una norma nueva. En el Código Civil se regula el momento de entrada en vigor, la regla de cómo opera la derogación y el principio general sobre la retroactividad. En primer lugar, la regla general de entrada en vigor señala que las leyes entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, salvo que la propia ley disponga otra cosa. Esto permite distinguir entre el hecho de la publicación completa y el inicio del efecto normativo: la vigencia se activa, como regla, por el transcurso de esos veinte días. Por tanto, la eficacia temporal depende del momento en que la ley pasa a estar vigente, y no del mero anuncio o preparación. En segundo lugar, la sucesión normativa se ordena a través del mecanismo de la derogación. El Código Civil establece que las leyes solo se derogan por otras posteriores. La derogación, además, tiene un alcance que debe venir expresamente dispuesto, y se extiende siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. Esta formulación permite comprender que la norma posterior no solo puede declarar la pérdida de vigencia de la anterior de forma total o parcial, sino que también funciona como criterio para resolver incompatibilidades materiales en la misma materia: allí donde exista contradicción, prevalece la disposición posterior en virtud de la derogación. Asimismo, el Código Civil precisa un límite: la simple derogación de una ley no hace que recobren vigencia las normas que esa ley había derogado. Es decir, la sustitución por una norma posterior no reintegra automáticamente el “estado anterior” del ordenamiento; únicamente se determina el efecto de la norma que deroga y la extensión de lo incompatible. En tercer lugar, respecto a la retroactividad, el Código Civil consagra como regla general que las leyes no tendrán efecto retroactivo si no disponen lo contrario. Esto describe un criterio temporal: una norma, aun siendo válida, no se aplica hacia atrás en el tiempo salvo que la propia ley establezca expresamente ese efecto. Aquí es esencial distinguir entre dos planos: (i) la regla general de no retroactividad del Código Civil y (ii) la garantía constitucional específica. El artículo 9.3 CE incluye una garantía de irretroactividad en términos de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, junto con la seguridad jurídica. Por tanto, el análisis no debe simplificarse identificando “derechos adquiridos” con los derechos individuales del art. 9.3 CE; son categorías que pueden relacionarse en la práctica, pero no se confunden automáticamente. Con todo, la eficacia temporal y la sucesión normativa se traducen en tres preguntas típicas: cuándo entra en vigor la ley (regla de los veinte días, con excepción expresa), qué norma manda cuando aparece una posterior (derogación por norma posterior y extensión a la incompatibilidad, según alcance expreso) y si la nueva norma puede aplicarse a hechos pasados (regla general del Código Civil y garantía constitucional para supuestos sancionadores desfavorables o restrictivos).

Puntos clave:

- La entrada en vigor se produce a los veinte días de la completa publicación en el BOE salvo que la ley disponga otra cosa.
- Las leyes solo se derogan por otras posteriores.
- La derogación tiene el alcance expresamente dispuesto y se extiende a lo incompatible en la misma materia.
- Derogar una ley no hace recobrar vigencia a las normas que esa ley había derogado.
- Regla general del Código Civil: las leyes no tienen efecto retroactivo si no se dispone lo contrario.
- Garantía constitucional específica: la irretroactividad se refiere a disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil — Art 2] Fuente: BOE-A-1889-4763 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763>

Artículo 2. 1. Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa. 2. Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado. 3. Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario.

[Constitución Española de 1978 — Artículo 9] Fuente: BOE-A-1978-31229 |

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 9 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Artículo 2. Entrada en vigor y fin de la vigencia

El artículo sobre “Entrada en vigor y fin de la vigencia” estructura la vida temporal de las normas a partir de dos ejes: cuándo comienzan a producir efectos y cómo concluyen su vigencia. En primer lugar, se establece una regla general de entrada en vigor: las leyes entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, salvo que la propia ley disponga otra cosa. La clave doctrinal para entender esta regla es distinguir entre la publicación y el plazo: la norma no despliega su vigencia por el mero hecho de publicarse, sino tras completarse la publicación y transcurrir el plazo fijado por la regla general, que puede ser desplazado si la ley contiene una previsión específica. En segundo lugar, se aborda el fin de la vigencia. La regla de partida es que las leyes solo se derogan por otras posteriores. Esto implica que la derogación exige una ley posterior como acto habilitante, de modo que la desaparición de la vigencia de una ley anterior no se produce por instrumentos distintos a una norma posterior, sino precisamente por la intervención normativa posterior. Dentro de la derogación, el artículo concreta tres ideas relevantes para el estudio: (i) la derogación tiene el alcance que se disponga expresamente en la ley nueva; (ii) además, la derogación se extiende siempre a todo lo que en la ley nueva, sobre la misma materia, resulte incompatible con la ley anterior, aunque no todo esté mencionado de forma expresa; y (iii) la mera derogación no “revive” lo que la ley derogada había derogado. Es decir, si una ley anterior ya había dejado sin vigencia otras normas, y luego esa ley anterior es derogada por una posterior, las normas que en su día quedaron sin vigencia por la ley derogada no recuperan automáticamente su vigencia. Finalmente, el artículo incorpora una garantía constitucional específica en relación con la eficacia temporal: las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario. Doctrinalmente, esto requiere separar la regla general de entrada en vigor —que regula el comienzo hacia el futuro— de la cuestión de la retroactividad —que afecta a situaciones o efectos producidos con anterioridad. La regla de no retroactividad opera como límite general, y la eventual excepción exige una disposición expresa en la ley para permitir efectos hacia el pasado. En consecuencia, la retroactividad no se presume; debe resultar de una decisión normativa “lo contrario” dispuesta por la propia ley.

Puntos clave:

- Regla general: las leyes entran en vigor a los 20 días de su completa publicación en el BOE, salvo previsión distinta en la propia ley.
- Entrada en vigor y publicación no se confunden: la vigencia empieza tras completarse la publicación y transcurrir el plazo.
- Fin de vigencia: las leyes solo se derogan por otras posteriores.
- Alcance de la derogación: el previsto expresamente en la ley nueva y, además, lo incompatible en la misma materia.

- La derogación por sí sola no hace recobrar vigencia a las leyes que la norma derogada hubiera derogado.
- Eficacia temporal hacia atrás: regla de no retroactividad, salvo que la ley disponga lo contrario de forma expresa.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil — Art 2] Fuente: BOE-A-1889-4763 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763>

Artículo 2. 1. Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa. 2. Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado. 3. Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario.

Artículo 3. Derogación expresa y derogación tácita

El artículo 2 del Código Civil regula tres ideas conectadas sobre el funcionamiento temporal de las leyes: (i) cuándo entran en vigor; (ii) cómo operan la derogación y sus efectos; y (iii) el principio de no retroactividad. En el ámbito de la derogación, el punto central es que las leyes “sólo se derogan por otras posteriores”. Esto significa que una norma anterior no desaparece por causas distintas a la existencia de una norma posterior, y que la derogación opera como técnica de sustitución normativa. Respecto del alcance de la derogación, el precepto distingue entre el supuesto en que la ley nueva determina expresamente el alcance y el supuesto en que la incompatibilidad obliga a delimitarlo. En primer lugar, la derogación “tendrá el alcance que expresamente se disponga”. Por tanto, cuando la norma posterior indique con claridad qué parte de la anterior queda afectada, esa será la extensión del efecto derogatorio. En segundo lugar, incluso si la ley nueva no especifica de forma exhaustiva el ámbito derogatorio, el artículo fija una regla por incompatibilidad sobre la “misma materia”: la derogación “se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia sea incompatible con la anterior”. Esta formulación permite explicar la derogación tácita por incompatibilidad: no es necesario que la ley nueva contenga una mención expresa “derogatoria” de cada precepto anterior, porque la incompatibilidad en la regulación de una materia concreta funciona como criterio para entender qué parte del régimen previo queda desplazada. El artículo también incorpora expresamente una regla de no recobro de vigencia: “Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado”. Doctrinalmente, esto significa que, si una ley anterior fue derogada por una ley intermedia, la eliminación de la ley intermedia mediante su derogación no hace “revivir” automáticamente la ley aún más antigua ya apartada del ordenamiento. Hay una especie de continuidad lógica del sistema: la derogación no reabre automáticamente el pasado normativo, salvo que la ley posterior (de la que deroga la intermedia) disponga otra cosa, cuestión que no se introduce aquí como regla general pero que, en todo caso, implica que el recobro de vigencia no se produce “por la simple” derogación. Finalmente, el artículo 2.3 establece la garantía constitucional específica de irretroactividad: “Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusiere lo contrario”. Esto debe distinguirse de la regla civil general sobre derogación y su alcance. La regla de irretroactividad protege frente a que una ley nueva produzca efectos sobre situaciones anteriores, salvo habilitación expresa en la propia norma. En consecuencia, al estudiar un caso de posible aplicación temporal, debe diferenciarse entre el desplazamiento normativo (derogación expresa o por incompatibilidad) y la proyección temporal de efectos (retroactividad o no), sin confundir necesariamente el concepto de “derecho adquirido” con una categoría automática asociada a la mera existencia de derechos individuales.

Puntos clave:

- Las leyes sólo se derogan por otras posteriores.
- La derogación tiene el alcance que expresamente se disponga en la ley nueva.
- La derogación se extiende a lo incompatible en la misma materia: base de la derogación tácita por incompatibilidad.

- La derogación no produce recobro de vigencia de las leyes que la norma derogada había expulsado.
- La no reviviscencia impide que, por derogar una ley, vuelvan automáticamente normas anteriores ya derogadas.
- La irretroactividad civil es regla general: las leyes no tienen efecto retroactivo salvo que dispongan lo contrario.
- Debe distinguirse el mecanismo derogatorio del problema de aplicación temporal (retroactividad).

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil — Art 2] Fuente: BOE-A-1889-4763 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763>

Artículo 2. 1. Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa. 2. Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado. 3. Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario.

Artículo 4. Derecho transitorio

El Derecho transitorio cumple una función esencial cuando se produce una sucesión normativa: resolver qué norma ha de aplicarse a las situaciones jurídicas existentes o en curso y cómo deben coordinarse los efectos de la norma anterior con los de la norma nueva. Para entender esta finalidad desde el paquete aportado, hay que partir de que el marco general de producción y eficacia de las leyes está determinado por reglas sobre entrada en vigor, derogación y, en particular, por la limitación de la retroactividad. En primer lugar, el Código Civil fija criterios generales sobre la vigencia temporal de las leyes. Establece que las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, salvo que la propia ley disponga otra cosa. Esto implica que, sin necesidad de acudir a reglas especiales, existe una referencia temporal objetiva para saber desde cuándo una ley puede producir efectos obligatorios. En segundo lugar, cuando aparece una norma posterior, la relación con la norma anterior se rige por la regla de que las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación no es automática ni ilimitada: tiene el alcance que expresamente se disponga y, además, se extiende siempre a “todo aquello” que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. De aquí se deduce el papel del Derecho transitorio: si hay incompatibilidades entre normas de la misma materia, la coordinación exige determinar qué partes del régimen anterior quedan desplazadas por la nueva regulación, y cuáles pueden conservarse para las situaciones previamente establecidas. En tercer lugar, debe distinguirse cuidadosamente la regla general del Código Civil y la garantía constitucional específica. El Código Civil dispone que “las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario”. Esta fórmula establece la regla de no retroactividad como punto de partida, pero admite que la propia ley puede disponer lo contrario. La Constitución, por su parte, garantiza la interdicción de la arbitrariedad y, dentro del catálogo de garantías, reconoce la irretroactividad de ciertas disposiciones: específicamente, de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, vinculada a la seguridad jurídica y al principio de legalidad. Por tanto, el Derecho transitorio opera como técnica de ajuste: coordina la aplicación temporal de la norma nueva con el respeto a los límites constitucionales cuando exista materia sancionadora no favorable o restrictiva, y con la regla general de no retroactividad salvo previsión expresa. Finalmente, al hablar de situaciones consolidadas o efectos ya producidos, es clave no confundir automáticamente “derechos adquiridos” con los “derechos individuales” mencionados en el art. 9.3 CE. El paquete no define un criterio material para esa equiparación, por lo que, doctrinalmente, el análisis debe reconducirse a la idea de seguridad jurídica y a la prohibición de arbitrariedad, aplicando los límites de irretroactividad constitucional a las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, y usando la regla del Código Civil para el resto de supuestos, atendiendo a cuándo entra en vigor la nueva ley, cómo opera la derogación y qué grado de incompatibilidad material existe.

Puntos clave:

- El Derecho transitorio coordina la aplicación de normas cuando una sucede a otra.

- Regla general de entrada en vigor: veinte días desde publicación completa en el BOE, salvo previsión distinta.
- Regla general sobre derogación: sólo una ley posterior puede derogar la anterior y cubre lo incompatible en la misma materia.
- Regla general del Código Civil: las leyes no tienen efecto retroactivo salvo que dispongan lo contrario.
- Garantía constitucional específica: irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
- La sucesión normativa exige identificar incompatibilidades para determinar qué queda desplazado por la ley nueva.
- No debe equipararse automáticamente la noción de derechos adquiridos con los derechos individuales del art. 9.3 CE.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil — Art 2] Fuente: BOE-A-1889-4763 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763>

Artículo 2. 1. Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa. 2. Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado. 3. Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario.

[Constitución Española de 1978 — Artículo 9] Fuente: BOE-A-1978-31229 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 9 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Artículo 5. Retroactividad e irretroactividad

El artículo doctrinal debe explicar dos planos distintos: (i) la regla general sobre retroactividad de las leyes en el Código Civil y (ii) una garantía constitucional específica de irretroactividad en materia sancionadora y restrictiva de derechos individuales. La clave para responder preguntas de oposición es distinguir bien sus ámbitos, porque no operan sobre “toda” posible retroactividad, sino sobre supuestos conceptualmente diferentes. En el Código Civil, el punto de partida es la regla general de la no retroactividad: “Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario”. Esto implica que la regla es la irretroactividad por defecto, pero admite que el propio legislador pueda establecer expresamente lo contrario en la ley concreta. Además, el mismo artículo 2 regula la entrada en vigor de las leyes y la derogación, de modo que la lógica temporal del ordenamiento se organiza por la publicación, la vigencia y la sustitución normativa; la retroactividad no se presume, requiere una disposición expresa en la norma que pretende alterar efectos hacia el pasado. En la garantía constitucional, el artículo 9.3 CE formula una protección específica: se garantiza la irretroactividad de “las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”. Aquí no se trata de una regla general de todas las normas, sino de un núcleo constitucional: cuando la disposición es sancionadora y además no favorable, o cuando siendo restrictiva afecta negativamente a derechos individuales, la Constitución impide que se apliquen hacia atrás. Por tanto, el examen debe atender a dos elementos acumulativos o alternativos según el caso: la naturaleza sancionadora y su carácter no favorable, o el carácter restrictivo respecto de derechos individuales. En consecuencia, la comparación debe mantenerse: el Código Civil establece una regla general de irretroactividad

con posibilidad de excepción por disposición expresa; la Constitución introduce una garantía reforzada pero acotada a determinados tipos de disposiciones (sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales). No debe confundirse la noción de “garantía constitucional” con la de “derechos individuales” del propio artículo 9.3 CE: al tratar derechos adquiridos, no conviene identificarlos automáticamente con esa categoría, porque el artículo 9.3 CE protege específicamente frente a disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, mientras que “derechos adquiridos” puede referirse a otra clase de situaciones jurídicas consolidadas que pueden plantear problemas distintos. Finalmente, la distinción es esencial para encajar supuestos en el temario: si una norma quiere aplicarse a hechos pasados, la regla general del Código Civil exige que se disponga “lo contrario” en la propia ley; pero, si la norma es sancionadora no favorable o restrictiva de derechos individuales, la garantía constitucional impide esa retroactividad. Así, el análisis de oposición debe verificar primero si existe previsión expresa de retroactividad (en el marco del Código Civil) y, en segundo lugar, si la disposición cae dentro de la garantía constitucional (por su carácter sancionador no favorable o restrictivo).

Puntos clave:

- El Código Civil establece como regla general que las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo que dispongan lo contrario.
- La regla civil exige previsión expresa en la propia ley para habilitar efectos hacia el pasado.
- La Constitución garantiza la irretroactividad únicamente de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
- La garantía constitucional es específica y no equivale a una prohibición general de toda retroactividad.
- No debe confundirse “derechos adquiridos” con “derechos individuales” del artículo 9.3 CE de forma automática.
- Para resolver casos, primero se verifica si la ley dispone expresamente retroactividad (Código Civil) y luego si opera el límite constitucional.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil — Art 2] Fuente: BOE-A-1889-4763 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763>

Artículo 2. 1. Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa. 2. Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado. 3. Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario.

[Constitución Española de 1978 — Artículo 9] Fuente: BOE-A-1978-31229 |

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 9 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Artículo 6. Derechos adquiridos y límites a la retroactividad

El artículo se centra en cómo operan la sucesión normativa y la entrada en vigor de las leyes, y en qué medida puede limitarse la retroactividad cuando existen situaciones jurídicas ya configuradas. Como regla general, el régimen de producción y vigencia de las normas se conecta con su publicación y con su posterior entrada en

vigor. En particular, las leyes entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que en la propia ley se disponga otra cosa. A partir de ahí, el punto de partida doctrinal es que la norma nueva rige hacia el futuro, salvo previsión expresa. En cuanto a los efectos temporales, el Código Civil formula expresamente el principio de no retroactividad: “Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario”. Esta fórmula permite explicar que el sistema no parte de una retroactividad automática, sino de una regla de irretroactividad cuya superación exige una disposición normativa en contrario. La derogación, por su parte, se entiende como un mecanismo de sustitución: las leyes solo se derogan por otras posteriores, con el alcance que se disponga expresamente, y se extiende a lo incompatible con la anterior. La mera derogación no hace “revivir” lo ya derogado; por tanto, la sucesión normativa opera mediante sustitución y delimitación de lo incompatible, sin restaurar automáticamente situaciones previas desaparecidas por el juego ordinario del tiempo y la derogación. El segundo eje del tema es la garantía constitucional vinculada a la irretroactividad. El artículo 9.3 de la Constitución Española no enuncia una irretroactividad genérica para toda disposición, sino que incorpora, dentro del haz de seguridad jurídica y legalidad, la “irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”. Doctrinalmente, esto obliga a distinguir: (i) la regla general civil de irretroactividad de las leyes (que admite excepción si la ley “dispusiere lo contrario”), y (ii) la garantía constitucional específica, centrada en disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. No deben confundirse automáticamente los conceptos: “derechos adquiridos” y “derechos individuales” del art. 9.3 CE no se identifican de forma automática, porque el precepto constitucional acota el supuesto garantizado a un tipo de disposiciones (sancionadoras no favorables o restrictivas) y a una categoría de derechos (derechos individuales). Desde esta perspectiva, la doctrina sobre derechos adquiridos se formula con prudencia: puede haber situaciones jurídicas consolidadas por el transcurso del tiempo bajo la norma vigente, pero su preservación frente a cambios normativos no equivale sin más a la garantía constitucional del art. 9.3 CE. Lo decisivo es el encaje en el principio civil de irretroactividad (y en la posible excepción expresa) y, en su caso, si la medida nueva se sitúa en el ámbito constitucional de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Así, se evita construir una protección absoluta no prevista, y se ordena la respuesta conforme a la coexistencia de regla general civil y garantía constitucional específica.

Puntos clave:

- Las leyes entran en vigor a los veinte días de su completa publicación, salvo disposición distinta en la propia ley.
- La derogación solo puede producirse por una ley posterior y se extiende a lo incompatible, sin que la derogación haga recobrar vigencia a lo derogado.
- Regla general del Código Civil: las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo que dispongan lo contrario.
- La Constitución garantiza la irretroactividad solo para disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
- No debe confundirse automáticamente “derechos adquiridos” con los “derechos individuales” protegidos por el art. 9.3 CE.
- La protección temporal depende del encaje: regla civil general y, si procede, garantía constitucional específica.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil — Art 2] Fuente: BOE-A-1889-4763 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763>

Artículo 2. 1. Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa. 2. Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado. 3. Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario.

[Constitución Española de 1978 — Artículo 9] Fuente: BOE-A-1978-31229 |

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 9 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.